

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 203 del 07/06/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 76 del 07/06/2021

OGGETTO: Interventi di riqualificazione e recupero ambientale di aree degradate: via strada per Copanello e via Fuori le Porte. Liquidazione saldo 1° ed ultimo S.A.L. (Conto Finale dei Lavori).-

LOTTO CUP: C85E20000520002 **LOTTO CIG:** Z5A2D6C193

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore 8 Bonifiche e Recupero aree degradate ha approvato il Decreto Dirigenziale n. 14342 del 21.11.2019, ad oggetto “Approvazione avviso pubblico per la concessione di un contributo per il finanziamento di interventi di riqualificazione e recupero ambientale di aree degradate”, per l’anno 2019;
- al fine del recupero delle aree pubbliche degradate derivanti sia da irrazionali attività antropiche che da cause accidentali, il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria intende concedere un contributo per il finanziamento di interventi finalizzati al recupero ed alla riqualificazione ambientale di dette aree e diretti in particolare al contrasto dell’illecito abbandono di rifiuti, da effettuarsi a cura delle amministrazioni comunali, facendo comunque salvo il principio “chi inquina paga”;
- con Decreto Dirigenziale n° 3821 del 03/04/2020, della Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore 8 Bonifiche e Recupero aree Degradate il Comune di Squillace ha ottenuto un finanziamento di € 14.785,62 per “Interventi di riqualificazione e recupero ambientale di aree degradate: via strada per Copanello e via Fuori le Porte”;
- con deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, n° 62 del 30/11/2019, è stato approvato il progetto definitivo per gli “Interventi di riqualificazione e recupero ambientale di aree degradate: via strada per Copanello e via Fuori le Porte” a Squillace (CZ), redatto dall’arch. Antonio Macaluso, per un importo complessivo di € 15.000,00;
- con determinazione a contrarre e contestuale affidamento dei lavori n° 526 del 26/10/2020 si è stabilito di procedere all’affidamento diretto dei lavori medesimi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n° 50/2016, alla ditta F.lli Camporato S.n.c. con sede a Catanzaro in via G. da Verrazzano, n° 28;
- in data 16/11/2020 è stata stipulata la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l’affidamento degli “Interventi di riqualificazione e recupero ambientale di aree degradate: via strada per Copanello e via Fuori le Porte”, mediante l’invio per corrispondenza, secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la propria determinazione n° 582 del 23/11/2020 con la quale sono stati approvati la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi;

Richiamata la propria determinazione n° 586 del 25/11/2020 con la quale si è liquidato un acconto sul 1° ed ultimo SAL (Conto Finale dei Lavori) pari a complessivi € 10.120,50 di cui € 8.295,49 per imponibile ed € 1.825,01 per IVA al 22%;

Vista la fattura elettronica n° FATTPA 38_20 del 23/11/20 di € 12.823,38 compresa IVA al 22% emessa dalla ditta F.lli Camporato S.n.c. con sede a Catanzaro in via Giovanni da Verrazzano, n° 28;

Constatato che:

- la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore 8 Bonifiche e Recupero aree degradate ha accreditato una prima anticipazione del contributo assentito, la quale però non copre l’intero ammontare delle spese come sopra descritte;
- la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore 8 Bonifiche e Recupero aree degradate ha più volte sollecitato, in ultimo con PEC acquisita agli atti in data 19.05.2021 al n° 2692 di prot., il pagamento del saldo alla ditta F.lli Camporato S.n.c. di Catanzaro in modo da poter chiudere la rendicontazione e poter emettere il saldo finale del finanziamento dell’opera in oggetto;

Ritenuto, pertanto, procedere al pagamento del saldo pari a € 2.702,88 di cui € 2.215,48 per imponibile ed € 487,40 per IVA al 22%, con anticipazione di fondi comunali, in attesa del materiale accreditamento dei fondi da parte della Regione Calabria;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva della ditta F.lli Camporato S.n.c. e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INPS_25021973 con scadenza validità il 22/06/2021;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto doversi procedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR n° 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1)-di liquidare e pagare, per i motivi esposti in narrativa, **il saldo** della fattura elettronica n° FATTPA 38_20 del 23/11/20, emessa dalla ditta F.lli Camporato S.n.c. con sede a Catanzaro in via G. da Verrazzano, n° 28, pari a complessivi € 2.702,88 di cui € 2.215,48 per imponibile ed € 487,40 per IVA al 22%, a saldo di ogni suo avere del 1° ed ultimo S.A.L. (Conto Finale dei Lavori) dei lavori, dalla stessa eseguiti, e relativi l'opera denominata "*Interventi di riqualificazione e recupero ambientale di aree degradate: via strada per Copanello e via Fuori le Porte*" nel Comune di Squillace;

2)-di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

3)-di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'impresa F.lli Camporato S.n.c., per l'intervento in oggetto pari a € 2.702,88, con anticipazione della somma con i fondi comunali, in attesa dell'effettivo accreditamento da parte della Regione Calabria;

4)-di stabilire che al finanziamento dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno n° - Cap. - Cod. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

